

【제 목】 : 「공무원 징계령 시행규칙」 개정안 반영에 관한 사항 (개선)
【내 용】

- 인재경영실에서는 「공기업·준정부기관의 경영에 관한 지침」 제26조에 따라 「공무원 징계령 시행규칙」 등 인사운영 관련 상위 법령의 내용이 개정되면, 그 내용을 반영하여 내부규정인 「인사규정 시행세칙」 등을 개정하고 있다.

☞ 참고자료 【기획재정부 「공기업·준정부기관의 경영에 관한 지침」】

제26조(징계 등 복무관리)

- ① 공기업·준정부기관의 장은 국가공무원 법과 관련 규정을 참고하여 직원 징계에 관한 규정을 마련하고 소속 직원에 대한 복무관리를 하여야 한다.

- 인사혁신처는 2019. 6. 25. 「공무원 징계령 시행규칙」을 일부개정·시행하면서 【표】와 같이 음주운전 유형별로 징계 수준을 1단계씩 상향하는 등 징계기준을 강화하였으며, 음주운전으로 발생한 교통사고에 대한 징계 유형을 구체화 하였다.
- 이에 우리 원 「인사규정 시행세칙」 [별표 4의2] 음주운전 징계기준을 점검한 결과, 감사일 현재까지 「공무원 징계령 시행규칙」 [별표 1의3] 음주운전 징계기준의 개정된 내용을 반영하지 않고 있음을 확인하였다.

【표】 음주운전 징계기준 비교

우리 원 「인사규정 시행세칙」 [별표 4의2] (2018. 10. 30.)			인사혁신처 「공무원 징계령 시행규칙」 [별표 1의3] (2019. 6. 25.)		
음주운전 유형		처리기준	음주운전 유형		처리기준
최초 음주운전을 한 경우	혈중알콜농도 0.1% 미만	감봉 · 견책	최초 음주운전을 한 경우	혈중알콜농도 0.08% 미만	정직 - 감봉
	혈중알콜농도 0.1% 이상 또는 음주측정불응	정직 · 감봉		혈중알콜농도 0.08% 이상 또는 음주측정불응	강등 - 정직
2회 음주운전을 한 경우		해임 - 정직	2회 음주운전을 한 경우		파면 - 강등
3회 이상 음주운전을 한 경우		파면 · 해임	3회 이상 음주운전을 한 경우		파면 - 해임
음주운전으로 운전면허가 정지 또는 취소된 상태에서 운전을 한 경우		정직 · 감봉	음주운전으로 운전면허가 정지 또는 취소된 상태에서 운전을 한 경우		강등 - 정직
음주운전으로 운전면허가 정지 또는 취소된 상태에서 음주운전을 한 경우		해임 - 정직	음주운전으로 운전면허가 정지 또는 취소된 상태에서 음주운전을 한 경우		파면 - 강등
음주운전으로 인적·물적 피해가 있는 교통사고를 일으킨 경우	경상해 또는 물적 피해의 경우	정직 · 감봉	음주운전으로 인적·물적 피해가 있는 교통사고를 일으킨 경우	상해 또는 물적 피해의 경우	해임 - 정직
	중상해의 경우	해임 - 정직		사망사고의 경우	파면 - 해임
	사망사고의 경우	해임 · 강등		사고 후 「도로교통법」 제54조 제1항에 따른 조치를 하지 않은 경우	해임 - 정직
	사고 후 「도로교통법」 제54조제1항에 따른 조치를 하지 않은 경우	파면 - 정직		인적 피해 후 도주한 경우	파면 - 해임
-		-	운전업무 관련 공무원이 음주운전을 한 경우	면허취소 처분을 받은 경우	파면 - 해임
				면허정지 처분을 받은 경우	해임 - 정직

【조치사항】

- 기획상임이사는 우리 원의 음주운전 징계기준이 「공무원 징계령 시행규칙」에 부합하도록 조치하여 주시기 바랍니다. (개선)